LEZIONE 1.4 Modulo 1 · Che cos'è davvero l'IA

LIVELLO 1 · LE BASI

Cosa l'IA non deve mai fare al posto tuo



IN QUESTA LEZIONE IMPARI A

- Riconoscere i tre compiti non delegabili: decidere, firmare, giudicare
- Collegare il limite ai principi di AI Act, GDPR e L. 132/2025
- Usare l'IA come supporto alla decisione senza farla decidere
- Scrivere una regola personale su cosa resta a sé

▸ In breve

L'IDEA IN UNA FRASE

L'IA può aiutarti a pensare, ma la decisione, la firma e il giudizio sulle persone restano tuoi.

- Tre cose non si delegano mai: **decidere**, **firmare**, **giudicare** le persone.
- L'IA non conosce le persone, la storia della vertenza, i rapporti al tavolo: **non ha il quadro**.
- Non risponde di nulla: la **responsabilità** di un atto è sempre di chi lo firma.
- La legge va nella stessa direzione: **supervisione umana** e diritto a non subire decisioni solo automatizzate.
- L'IA è utile **prima** della decisione: per preparare opzioni, argomenti, rischi.

1. I tre compiti che restano a te

Nella lezione 1.3 abbiamo visto quanto l'IA può fare. Qui tracciamo il confine. Ci sono tre azioni che, nel lavoro sindacale, **non passano mai allo strumento**.

Compito	Perché resta a te	Cosa può fare l'IA
Decidere (linea, firma di un accordo, avvio di una vertenza)	richiede mandato, conoscenza del contesto, confronto con la squadra	elencare opzioni, pro e contro, scenari
Firmare (lettere, diffide, accordi, comunicati)	chi firma risponde del contenuto, verso i lavoratori e verso l'azienda	preparare la bozza, rileggere il tono
Giudicare (un lavoratore, un collega, un caso)	riguarda persone, dignità, dati delicati	spiegare regole generali, mai valutare la persona

Il motivo di fondo è semplice: l'IA produce testo plausibile (lezione 1.1) e può sbagliare con sicurezza (lezione 1.2). **Non ha mandato, non ha responsabilità, non conosce le persone.** Un sindacalista sì.

◆ **IN SEDE**

Una RSU riceve dall'azienda un'ipotesi di accordo sull'orario. Fa riassumere il testo all'IA, si fa elencare **dove perde il lavoratore** e quali domande porre al tavolo. Poi porta il tutto in riunione con la segreteria. La decisione di firmare o no la prendono **le persone**, dopo il confronto con i lavoratori. L'IA ha fatto risparmiare ore di lettura, non ha deciso niente.

2. Perché la legge mette la persona al centro

Il limite non è solo buon senso: è lo stesso principio che il diritto applica ai sistemi automatizzati. Sono le norme che il sindacato chiede di rispettare alle aziende, e che vale la pena applicare prima di tutto a se stessi.

§ **RIFERIMENTO**

- **GDPR, art. 22**: l'interessato ha diritto a non essere sottoposto a una decisione basata **unicamente** su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
- **AI Act (Reg. UE 2024/1689), art. 14**: i sistemi di IA ad alto rischio devono essere progettati per consentire una **sorveglianza umana** efficace. Tra gli usi ad alto rischio l'Allegato III comprende quelli in materia di occupazione e gestione dei lavoratori.
- **L. 132/2025, art. 11**: l'uso dell'IA nel lavoro deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può contrastare con la **dignità umana**; il datore deve informare il lavoratore nei casi previsti dall'art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997 (come modificato dal D.Lgs. 104/2022), informazione dovuta anche alle RSA o RSU.
- **L. 132/2025, art. 14, comma 2**: nella pubblica amministrazione l'IA ha funzione di supporto e la persona resta l'unica responsabile dei provvedimenti.

Questi temi tornano nel modulo 18, quando l'IA diventa **materia di contrattazione**. Per ora basta un punto: se pretendiamo che un software non decida da solo sui turni o sulle valutazioni, **non possiamo far decidere a un software le nostre scelte sindacali**.

3. Usare l'IA prima della decisione, non al posto della decisione

Il modo corretto è chiedere all'IA di **allargare lo sguardo**, non di concludere. Invece di «devo firmare?», chiedi «quali sono le opzioni e i rischi di ciascuna?».

Domanda sbagliata	Domanda giusta
Devo firmare questo accordo?	Quali punti di questo testo sono sfavorevoli ai lavoratori e perché?
Questo lavoratore ha ragione?	Quali regole generali si applicano a una situazione di questo tipo?
Che linea prendiamo?	Elenca tre linee possibili con pro, contro e rischi
Questo collega è adatto a fare l'RSU?	(nessuna: non si chiede)

! ERRORE TIPICO

Chiedere all'IA un giudizio su una persona: «Leggi queste segnalazioni e dimmi se il lavoratore è affidabile». È un doppio errore: inserisci **dati personali** che non vanno mai incollati e deleghi un **giudizio** che non spetta allo strumento. Il modello risponderà comunque, e la sua risposta sembrerà ragionevole: proprio per questo è pericolosa.

>_ LE OPZIONI, NON LA DECISIONE COPIA E INCOLLA

```
Sto valutando questa situazione sindacale (descritta senza dati personali):
[DESCRIZIONE].
Non dirmi cosa fare. Elenca 3 opzioni possibili e per ciascuna indica: vantaggi,
svantaggi, rischi per i lavoratori, informazioni che mi mancano per decidere.
Concludi con 3 domande che dovrei porre alla mia squadra prima di scegliere.
```

>_ DOVE PERDE IL LAVORATORE COPIA E INCOLLA

```
Ti incollo il testo di una proposta dell'azienda, senza dati personali:
[TESTO]
Individua i punti in cui il lavoratore perde qualcosa rispetto alla situazione attuale,
citando il passaggio esatto.
Non esprimere un giudizio finale sull'opportunità di firmare.
```

>_ L'AVVOCATO DEL DIAVOLO COPIA E INCOLLA

```
Ho deciso di [DECISIONE GIÀ PRESA DALLA SQUADRA, IN FORMA GENERICA].
Fai l'avvocato del diavolo: elenca le 5 obiezioni più forti che potrei ricevere da
lavoratori, azienda o altre sigle, e per ciascuna suggerisci come rispondere.
```

▸ La pratica

Scrivi la tua regola personale su cosa resta a te.

1. **Rileggi la tabella** del paragrafo 1 e pensa a un caso reale in cui avresti potuto essere tentato di delegare una decisione.
2. **Completa tre frasi**: «L'IA può preparare…», «L'IA non decide mai…», «Prima di firmare io…».
3. **Riduci tutto a una regola** di massimo tre righe, nel tuo linguaggio. Esempio: *«L'IA mi prepara bozze e opzioni. Decido, firmo e giudico solo io, dopo aver verificato. Nessun dato personale entra nello strumento.»*
4. **Mettila dove la vedi**: in testa al documento dei tuoi prompt o come nota fissa nel telefono.
5. **Condividila** con un collega di sede e confrontate le due regole: la riprenderai nel protocollo della segreteria (modulo 3).

▸ Punti chiave da ricordare

- Tre azioni non si delegano mai: **decidere, firmare, giudicare**.
- L'IA non ha **mandato, responsabilità né conoscenza delle persone**.
- Il **GDPR, art. 22**, tutela dalle decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati.
- L'**AI Act, art. 14**, richiede sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio, compresi quelli sul lavoro.
- La **L. 132/2025** chiede un'IA rispettosa della dignità e lascia la responsabilità alla persona.
- Chiedi **opzioni e rischi**, non verdetti.
- Mai chiedere giudizi su persone, mai con **dati personali**.

▸ Mettiti alla prova

1. Quali sono i tre compiti che non si delegano mai all'IA? *(Decidere, firmare e giudicare le persone.)*
2. Che cosa prevede l'art. 22 del GDPR? *(Il diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o incidano significativamente sulla persona.)*
3. Come riformuli la domanda «devo firmare questo accordo?» *(Chiedendo quali punti sono sfavorevoli ai lavoratori, quali opzioni ci sono e con quali rischi, senza chiedere un verdetto.)*
4. Perché è sbagliato chiedere all'IA se un lavoratore è affidabile? *(Perché si inseriscono dati personali che non vanno incollati e si delega un giudizio sulla persona che spetta solo a chi ha responsabilità.)*

CISL FP Padova Rovigo · Formazione sindacale · Il caso dell'Ospedale di Valcorta è inventato a scopo didattico. Funzioni, piani e prezzi degli strumenti di IA cambiano spesso: verifica sempre sulle pagine ufficiali. Non inserire mai dati personali dei lavoratori negli strumenti di IA.